

R É G L E M E N T A T I O N N A T I O N A L E

Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

Définition légale du taxi & 4 statuts

Autorisation de stationnement (ADS) — avant/après 2014

Liste d'attente, priorité, renouvellement

Cession, vente et transfert de licence à titre onéreux

Carte professionnelle — conditions, contenu, obligations

Maraude physique & ZPUC

Sommaire — Partie 1

Taxi — Définitions, statuts, ADS & Carte professionnelle

1

Définition légale du taxi & 4 statuts

Artisan · Salarié · Coopérateur · Locataire gérant

2

L'Autorisation de Stationnement (ADS)

Délivrance · Qui délivre · Liste d'attente · Priorités · Renouvellement

3

ADS avant/après octobre 2014

Cessibilité · Durée · Renouvellement · Retrait/suspension

4

Cession & transfert d'ADS à titre onéreux

Conditions · Délais 5 et 15 ans · Dérogations · Décès/inaptitude

5

Exploitation effective & registre des transactions

Documents justificatifs · Registre · Prouver l'activité

6

Carte professionnelle taxi

Conditions · Délivrance · 5 ans · Contenu recto/verso · Obligations

7

Maraude physique & ZPUC

Zone de prise en charge · Règle 50m · Bon de commande hors zone

Définition légale du taxi

□ Définition officielle (Article L. 3121-1 du Code des transports)

Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

LES 4 STATUTS DU CHAUFFEUR TAXI

ARTISAN TAXI	SALARIÉ	COOPÉRATEUR	LOCATAIRE GÉRANT
► Crée son entreprise à la CMA ► Propriétaire du véhicule ► Titulaire de la licence (ADS)	► Employé par une société ► Véhicule au nom de la société ► Mêmes droits qu'un salarié	► Possède des parts d'une société ► Droit d'exploiter un véhicule taxi ► Ni titulaire ADS, ni propriétaire	► Loue véhicule + licence ► Crée son entreprise à la CMA ► Contrat de location-gérance ► Exploitation min. 2 ans obligatoire

Les 4 statuts du chauffeur taxi — Détails

Artisan taxi

- Crée son entreprise à la Chambre des Métiers (CMA)
- Titulaire de la licence (ADS) — propriétaire du véhicule, sauf en cas de leasing/crédit-bail (la banque est alors propriétaire, l'artisan co-titulaire)
- Exploitant indépendant — responsable de son activité

Coopérateur

- Possède des parts sociales d'une coopérative
- Ces parts donnent le droit d'exploiter un taxi
- Ni titulaire de l'ADS, ni propriétaire du véhicule
- C'est la coopérative qui détient tout

Salarié

- Employé par une société de taxi
- Véhicule immatriculé au nom de la société
- Mêmes droits qu'un salarié classique
- N'est PAS locataire gérant

Locataire gérant

- Loue un véhicule muni d'une licence
- Crée son entreprise à la CMA
- Signe un contrat de location-gérance
- Fond exploité ≥ 2 ans pour pouvoir louer (une dérogation permet de ne pas respecter ce délai)
- ⚠ Location de licence SEULE interdite — le loueur doit fournir le véhicule ET la licence ensemble

L'Autorisation de Stationnement (ADS) — Généralités

AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS)	
AVANT octobre 2014	DEPUIS octobre 2014
✓ ADS CESSIBLE (peut être vendue) ✓ Durée illimitée ✓ Exploiter 15 ans pour revendre (ou 5 ans si déjà revendue) ✓ Achat possible sur le marché ✓ Remboursement TICPE possible ✓ Conventionnement CPAM possible	✗ ADS NON CESSIBLE (ne peut plus être vendue) ✓ Valable 5 ans RENOUELABLES ✓ Obtention GRATUITE en mairie ✓ Liste d'attente (1 an de validité) ✓ Priorité : 2 ans exercice/5 dernières ✓ Renouvellement : 3 mois avant fin ✓ Conventionnement CPAM (après 2 ans)

Qui délivre l'ADS ?

- Le Maire (ou Préfet de police à Paris)
- Le Président de l'EPCI (ex : Métropole de Lyon)
- Le Préfet pour les aéroports
- Obtention GRATUITE en mairie / EPCI / préfet

Liste d'attente

- Validité de l'inscription : 1 an
- Ordre chronologique d'enregistrement
- Tirage au sort si demandes simultanées
- Priorité : 2 ans exercice sur les 5 dernières années

ADS : avant et depuis octobre 2014

AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS)

AVANT octobre 2014

- ✓ ADS CESSIBLE (peut être vendue)
- ✓ Durée illimitée
- ✓ Exploiter 15 ans pour revendre
(ou 5 ans si déjà revendue)
- ✓ Achat possible sur le marché
- ✓ Remboursement TICPE possible
- ✓ Conventionnement CPAM possible

DEPUIS octobre 2014

- ✗ ADS NON CESSIBLE (ne peut plus être vendue)
- ✓ Valable 5 ans RENOUELABLES
- ✓ Obtention GRATUITE en mairie
- ✓ Liste d'attente (1 an de validité)
- ✓ Priorité : 2 ans exercice/5 dernières
- ✓ Renouvellement : 3 mois avant fin
- ✓ Conventionnement CPAM (après 2 ans)

Conditions inscription liste d'attente : carte pro valide dans le dpt · non-détenteur d'ADS · inscrit sur 1 seule liste · Renouvellement : demande au moins 3 mois avant fin de validité.

Priorité pour l'obtention d'une ADS gratuite

📄 Documents prouvant la priorité (2 requis min.)

Document attestant l'exploitation personnelle d'une ADS

Document attestant la location ou la location-gérance (ADS avant octobre 2014)

Contrat de travail (uniquement jusqu'au 31 décembre 2016)

Bulletins de salaire

Documents comptables de fin d'exercice et leurs annexes

📄 Carte professionnelle en cours de validité :

🔑 Qui est prioritaire ?

Priorité accordée à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années.

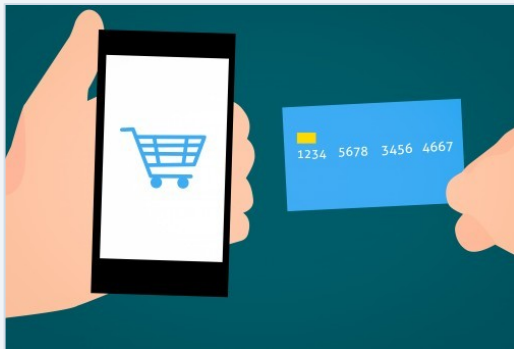
1. Ordre chronologique d'enregistrement des demandes
2. Tirage au sort en cas de demandes simultanées
3. Délivrance au premier demandeur qui l'accepte

Conditions d'inscription sur liste d'attente :

Carte professionnelle valide dans le département, ne pas déjà détenir d'ADS

Inscrit sur 1 seule liste — validité de l'inscription : 1 an

Illustrations — Achat, vente et transfert d'ADS



Retrait, suspension & cession de l'ADS

II Retrait & suspension temporaire

Autorisation non exploitée de façon effective et continue

Violation grave et répétée des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable

Retrait définitif

Retrait définitif de la carte professionnelle

À la demande du titulaire

Inaptitude définitive (annulation du permis de conduire)

Décès du titulaire

Non-exploitation effective et continue

Violation grave et répétée de la réglementation

💰 Cession à titre onéreux

Possible uniquement si ADS délivrée AVANT octobre 2014.

Délais pour revendre :

15 ans minimum

si jamais revendue

5 ans minimum

si déjà revendue au moins 1 fois

Dérogations possibles :

- Décès du titulaire (1 an pour présenter un successeur)
- Inaptitude médicale définitive (annulation permis)
- Cessation totale ou partielle d'activité
- Fusion avec une entreprise analogue, ou société détenant plusieurs ADS
- dont le représentant légal ne conduit pas lui-même
- Redressement ou liquidation judiciaire

Peut-on acheter / vendre une ADS ?

Peut-on ACHETER une ADS ?

OUI — si délivrée avant le 1er octobre 2014

ADS depuis oct. 2014 = incessibles (gratuites, non vendables).

Peut-on VENDRE une ADS achetée ?

OUI — selon conditions d'exploitation

15 ans si jamais revendue · 5 ans si déjà revendue 1 fois.

Cas particuliers — Décès & Inaptitude médicale

Décès du titulaire

Les héritiers ont 1 an à compter du décès pour présenter un successeur à titre onéreux.

Inaptitude médicale définitive

Pour les titulaires d'ADS ACQUISES À TITRE ONÉREUX : annulation du permis de toutes catégories → successeur possible SANS condition de durée d'exploitation

Transfert d'ADS & Registre des transactions

□ Documents pour transfert à titre onéreux

Le compromis de vente

L'arrêté initial d'attribution au titulaire

Les avis d'imposition sur 5 ou 15 ans

Relevé de carrière RSI (assurance vieillesse artisan) de moins de 3 mois

Tout autre moyen défini par l'autorité compétente

📑 Registre des transactions

Tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'ADS. Il contient :

1. Le montant des transactions
2. Noms et raisons sociales du titulaire et du successeur
3. Numéro SIREN / inscription au répertoire

Preuves d'exploitation effective :

Copies des déclarations de revenus & avis d'imposition

Copie de la carte professionnelle utilisée pendant la période, ou tout document justifiant une exploitation par un salarié ou un locataire

🔗 **Prouver l'exploitation effective**

La carte professionnelle taxi

CARTE PROFESSIONNELLE TAXI

CARTE PROFESSIONNELLE
CONDUCTEUR DE TAXI

PHOTO Nom : _____
 Prénom : _____
 N° carte : _____
 Valable jusqu'au : _____
 Préfecture de délivrance : _____
 Code 2D-DOC

Délivré Le Préfet du département (examen réussi)
ou Préfet de police (taxis parisiens)

Durée d 5 ans à compter de la date de délivrance

Fabriqu L'Imprimerie Nationale

Apposé La vitre avant du véhicule (obligatoire)

Renouv Visite médicale tous les 5 ans (avant 60 ans)
tous les 2 ans (60-76 ans), tous les ans (>76)

Format Tous les 5 ans auprès d'un organisme agréé

Conditions d'obtention

Réussir l'examen organisé par la CMA

Certificat médical d'aptitude physique (médecin agréé)

Casier judiciaire vierge — bulletin n°2

Carte apposée obligatoirement sur la vitre AVANT du véhicule

Délivrée par :

Le préfet du département (lieu de l'examen réussi). Préfet de police pour les taxis parisiens.

Fabriquée par l'Imprimerie nationale · Durée de validité : 5 ans

Carte professionnelle — Contenu & Obligations

Champs personnalisés

RECTO :

Code 2D-DOC

La ou les préfectures de délivrance

Date de fin de validité

Numéro de la carte

Photographie d'identité

VERSO :

Nom du conducteur

Prénom du conducteur

Date et lieu de naissance

Signature du conducteur

Aptitude physique — Visites médicales

< 60 ans

Tous les 5 ans

60 à 76 ans

Tous les 2 ans

> 76 ans

Annuelle

Formation continue

Tous les 5 ans auprès d'un organisme de formation agréé.

Secourisme (entrée dans la profession)

Attestation PSC1 de moins de 2 ans (ou équivalente).

Maraude physique & ZPUC



■ Maraude physique

Autorisée UNIQUEMENT dans la ZPUC (zone de rattachement ADS)

Hors ZPUC : bon de commande préalable obligatoire

Interdit de prendre un client à moins de 50 m d'une station taxi

Exception : aéroport Lyon-Saint Exupéry (règle 50m non applicable)

Les réservations à l'avance ne sont pas concernées par la règle des 50 m

~~Maraude électronique~~ ■ Partie 2

Taxi — ADS, Statuts & Carte professionnelle

ADS depuis oct. 2014

Non cessible · Gratuite · 5 ans renouvelables · Renouvellement 3 mois avant fin

ADS avant oct. 2014

Cessible · Achat possible · 15 ans (5 ans si déjà revendue) · Registre des transactions

4 statuts du taxi

Artisan · Salarié · Coopérateur · Locataire gérant (≥ 2 ans, location seule interdite)

Carte professionnelle

Préfet du dpt · Validité 5 ans · Imprimerie nationale · Vitre avant obligatoire

Visites médicales

< 60 ans $\rightarrow$ 5 ans · $60-76$ ans $\rightarrow$ 2 ans · > 76 ans $\rightarrow$ annuelle · Formation 5 ans

Maraude physique

ZPUC uniquement · Bon de commande hors zone · Interdit < 50 m d'une station taxi

FIN DE LA PARTIE 1

Réglementation Nationale

La Partie 2 couvrira : Paiement · TICPE · CPAM · LOTI · Bon de commande · Tarification · Maraude électronique · Sanctions